

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2915/2554

พนักงานอัยการ จังหวัดกาญจนบุรี
นางมยุรี แป้นเขียว
สืบตำรวจเอกเดชา เดชบุญ กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 226/3 วรรคสอง, มาตรา 227 วรรคสอง

โจทก์และโจทก์ร่วมมีแต่คำขัดทอดของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และ ส. คำ
ขัดทอดดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งมีน้ำหนักให้รับฟังได้น้อย เช่นเดียวกับ
บันทึกคำให้การของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 2 นำสืบปฏิเสธว่า ที่ให้การเช่นนั้นเกิด
จากการชี้แนะของเจ้าพนักงานตำรวจโดยบอกว่าจะกันไว้เป็นพยาน อันเป็นการนำสืบ
ว่าโจทก์และโจทก์ร่วมได้พยานหลักฐานขึ้นนี้ด้วยการจงใจ มีคำมั่นสัญญา ไม่
เป็นการให้การด้วยความสมัครใจ รับฟังไม่ได้ แต่แม้จะรับฟังได้หรือไม่ บันทึกคำ
ให้การดังกล่าวก็เป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนักให้รับฟังได้น้อยเช่นกัน

เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่อาจนำสืบพิสูจน์ให้รับฟังได้ว่า
จำเลยที่ 2 มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใด อันจะเป็นข้อเท็จจริงแวดล้อมที่ทำให้
น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยแล้ว พยานหลักฐานอื่นของโจทก์
และโจทก์ร่วมเท่าที่นำสืบมาจึงเป็นเพียงพยานบอกเล่า ไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษ
จำเลยที่ 2 ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 วรรคสอง กรณียังมีความสงสัยตามสมควร
ว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้
จำเลยที่ 2 ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง และต้องยกประโยชน์ให้แก่จำเลยที่ 2
ในความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหา

ข้อเท็จจริงด้วยเพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวเกี่ยวพันกันตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 ประกอบมาตรา 215 และมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 84, 91, 288, 289, 297 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 รับของกลางที่เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางมยุรี ภரியานายศุภกิจ ผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะความผิดต่อชีวิต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 289 (4), 289 ประกอบมาตรา 80 (ที่ถูก มาตรา 289 (4) ประกอบ มาตรา 60, 80) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 55, 72 วรรคหนึ่ง (ที่ถูก ไม่ต้องระบุ), 72 ทวิ วรรคสอง, 78 ทวิ (ที่ถูก มาตรา 78) วรรคหนึ่งและวรรค สาม ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่าง กัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 1 ปี ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจ ออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง กับฐานร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวในการกระ

ทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 78 วรรคสาม และฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 จำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 (1) ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คงจำคุกตลอดชีวิต ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 8 เดือน เมื่อลงโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว จึงไม่อาจนำโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ในความผิดฐานอื่นมารวมได้อีกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) คงให้จำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตลอดชีวิตสถานเดียว ริมของกลางที่เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 5

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า ตามวัน เวลาและสถานที่

เกิดเหตุในฟอง มีคนร้ายหลายคนร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายศุภกิจ ผู้ตายจนถึงแก่ความตาย และนายสมนึก ผู้เสียหาย ได้รับอันตรายสาหัสและฟังเป็นยุติตามคำ

พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 โดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาคัดค้านว่าจำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้อง สำหรับข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง ฐานร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวในการกระทำความผิดและฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาหรือไม่ ซึ่งจะได้วินิจฉัยเป็นลำดับไป ทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้จ้างวานจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และนายสามารถ อภิบุญอำไพ ในราคา 300,000 บาท ให้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายตามบันทึกคำให้การของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และนายสามารถเอกสารหมาย จ.16 จ.43 จ.44 และ จ.32 ตามลำดับ โดยมีพันตำรวจโทบุญช่วย พนักงานสอบสวนผู้สอบปากคำบุคคลดังกล่าวเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และนายสามารถได้ให้การเช่นนั้นจริง โจทก์และโจทก์ร่วมยังมีนายวิชัย จิตรทูล คนขับรถของผู้ตายซึ่งขับรถของผู้ตายขณะผู้ตายถูกยิงเบิกความว่า หลังเสียงปืนเจียบลงประมาณ 5 นาที มีรถยนต์กระบะหลังคาไฟเบอร์แล่นมาจอดในที่เกิดเหตุ สักพักรถยนต์กระบะคันดังกล่าวแล่นออกไป พยานเข้าใจว่าคงมาจอดรับคนร้ายเพราะแล่นออกไปอย่างรวดเร็วมาก เห็นว่า แม้จำเลยที่ 2 จะใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ด มีหลังคาท้ายกระบะ หมายเลขทะเบียน บธ 685 กาญจนบุรี ซึ่งถือว่าคล้ายกับหลังคาไฟเบอร์ตามที่นายวิชัยเบิกความถึงในวันเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ขับรถคันดังกล่าวไปงานอุปสมบทบุตรชายของนางเพยาร์ ร้อยเครือ เช่นเดียวกับผู้ตาย และสถานที่เกิดเหตุไม่ห่างไกลจากบ้านงานอุปสมบทมากนักก็ตาม แต่นายวิชัยซึ่งเป็นประจักษ์พยานอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดเวลากลับไม่สามารถระบุยี่ห้อหรือสีของ

รถ หมายเลขทะเบียนรถ ดลอดจนตำหนิรูปพรรณของรถอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเป็นรถของจำเลยที่ 2 ได้ เมื่อพันตำรวจโทบุญช่วยให้นายวิชัยตรวจดูรถยนต์คันดังกล่าวของจำเลยที่ 2 นายวิชัยก็ยืนยันแต่เพียงว่าคล้ายกับรถของคนร้ายเท่านั้น ที่เป็นเช่นนั้นคงเป็นเพราะเหตุเกิดเวลากลางคืน นายวิชัยย่อมไม่อาจมองเห็นได้ชัด นอกจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบรถยนต์ของจำเลยที่ 2 เพื่อหาร่องรอยหรือข้อพิรุณใด ๆ จากระถยนต์คันนี้เพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ขับรถมารับคนร้ายที่ลอบยิงผู้ตายหลบหนีไป ทั้ง ๆ ที่เจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดรถยนต์คันนี้เป็นของกลางไว้ ตามบัญชีของกลางคดีอาญา เอกสารหมาย จ.23 ทำให้ฟังไม่ถนัดว่ารถยนต์กระบะหลังคาไฟเบอร์ที่นายวิชัยเห็นและเบิกความถึงนั้นจะหมายถึงรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอว่าจำเลยที่ 2 ขับรถมารับคนร้ายและพาคนร้ายหลบหนีไปที่บ้านจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 นำรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง ให้คนร้ายขับหลบหนีไป เสร็จแล้วจำเลยที่ 2 ขับรถกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง ทำนองย้อนกลับมาดูลาดเลาเป็นเวลาหลายชั่วโมงจากนั้นกลับบ้าน รุ่งขึ้นจึงไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าเหตุเกิดเวลาประมาณ 20 นาฬิกา ขณะเกิดเหตุก่อนที่จำเลยที่ 2 จะขับรถมารับคนร้าย คนร้ายย่อมต้องใช้เวลาในการปฏิบัติการกิจพอสมควรก่อนที่จำเลยที่ 2 จะมาถึงเมื่อจำเลยที่ 2 มาถึงและขับรถพาคนร้ายหลบหนีไปที่บ้านจำเลยที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 25 กิโลเมตร เพื่อนำรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง ให้คนร้ายขับหลบหนีไปตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอ จากนั้นจึงขับกลับมาที่เกิดเหตุ นั้น ย่อมต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพราะระยะทางไปกลับ 50 กิโลเมตร แต่ได้ความจากสืบตำรวจโทหรือนายพิทักษ์ พยานโจทก์และโจทก์ร่วมซึ่งนั่งมากับรถพร้อมผู้ตายเบิกความตอบคำถามค้านทนายความจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า หลังเกิดเหตุแล้ว จำเลยที่ 2 ได้มายังที่เกิดเหตุและเข้ามาถามพยานว่าเป็นอะไรบ้าง โดยไม่ได้ความว่าเป็นเวลาหลังเกิดเหตุนานเท่าใด ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของสืบ

ตำรวจเอกสำรวจ พยานโจทก์และโจทก์ร่วมที่เบิกความว่า พยานไปถึงที่เกิดเหตุ เวลาประมาณ 22 นาฬิกา และเห็นจำเลยที่ 2 อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ซึ่งต้องหมายความว่าจำเลยที่ 2 อยู่ในที่เกิดเหตุก่อนพยานมาถึงและต้องเป็นเวลาก่อน 22 นาฬิกา คำเบิกความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสอง ยังสอดคล้องกับคำเบิกความของพนักตำรวจตรีเวช พิสูตร ที่ว่า จำเลยที่ 2 โทรศัพท์แจ้งเหตุให้พยานทราบในเวลาประมาณเกือบ 21 นาฬิกา กับแจ้งรายละเอียดของสถานที่เกิดเหตุ โดยจำเลยที่ 2 บอกถึงการพบรถยนต์ยี่ห้อเปอร์โยซึ่งคาดว่าจะเป็นคนร้ายให้พยานทราบด้วย อันแสดงว่าจำเลยที่ 2 ต้องอยู่ในที่เกิดเหตุขณะแจ้งเหตุให้พนักตำรวจตรีเวชทราบ จึงเป็นการยากที่จะเป็นไปได้ว่าจำเลยที่ 2 จะขับรถมารับคนร้ายแล้วกลับไปส่งคนร้ายที่บ้านของตนแล้วกลับมาที่เกิดเหตุภายในช่วงเวลาที่นายพิทักษ์และสืบตำรวจเอกสำรวจเห็นจำเลยที่ 2 ในที่เกิดเหตุหรือที่พนักตำรวจตรีเวชได้รับการแจ้งเหตุจากจำเลยที่ 2 ทางโทรศัพท์ตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอ กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าภายหลังเกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 2 ได้ขับรถมาดูที่เกิดเหตุโดยตรงและพบพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองปากและติดต่อพูดคุยแจ้งเหตุให้พนักตำรวจตรีเวชทราบทางโทรศัพท์เสียมากกว่า โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีแต่คำขัดทอดของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และนายสามารถ ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.16 จ.43 จ.44 และ จ.32 ตามลำดับ แต่ในชั้นพิจารณาจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ก็นำเสนอปฏิเสธว่าตนไม่ได้ให้การเช่นนั้นด้วยความสมัครใจ ส่วนนายสามารถถึงแก่ความตายก่อนฟ้อง อย่างไรก็ตาม คำขัดทอดดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งมีน้ำหนักให้รับฟังได้น้อย เช่นเดียวกับบันทึกคำให้การของจำเลยที่ 2 เอกสารหมาย จ.31 ซึ่งจำเลยที่ 2 นำเสนอปฏิเสธว่าให้การเช่นนั้นเกิดจากการชี้นำของเจ้าพนักงานตำรวจโดยบอกว่าจะกันจำเลยที่ 2 ไว้เป็นพยานอันเป็นการนำสืบว่าโจทก์และโจทก์ร่วมได้พยานหลักฐานชั้นนี้ด้วยการจู่ใจ มีคำมั่นสัญญา ไม่เป็นการให้การด้วยความสมัครใจรับฟังไม่ได้ แต่แม้จะรับฟังได้หรือไม่บันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.31 ก็เป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนัก

ให้รับฟังได้น้อยเช่นกัน ส่วนที่ร้อยตำรวจเอกเพทาย จันทรไพร พยานโจทก์และโจทก์ร่วมเบิกความถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยที่ 2 ที่มีไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ก่อนและในวันเกิดเหตุเป็นจำนวนหลายครั้ง ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข ป.จ.1 และ ป.จ.3 (ศาลจังหวัดนครปฐม) นั้น ร้อยตำรวจเอกเพทายได้เบิกความตอบคำถามค้านของทนายความจำเลยที่ 2 และที่ 4 ว่าคงทราบแต่เพียงว่ามีการใช้เครื่องโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวติดต่อกัน แต่จะติดต่อกันเรื่องอะไรบ้างไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นการไม่แน่ชัดว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ใช้โทรศัพท์และติดต่อเรื่องการกระทำผิดคดีนี้หรือไม่ ฉะนั้น เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่อาจนำสืบพิสูจน์ให้รับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 มีส่วนเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะเป็นข้อเท็จจริงแวดล้อมที่ทำให้น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยแล้ว พยานหลักฐานอื่นของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่าที่นำสืบมาจึงเป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยที่ 2 ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 วรรคสอง กรณีนี้แม้ยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานดังกล่าวตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษา อย่างไรก็ดี เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมแล้ว เห็นว่า ยังมีข้อสงสัยตามสมควรว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดหรือไม่ และยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่ 2 ศาลฎีกาก็ต้องยกประโยชน์ให้แก่จำเลยที่ 2 ในข้อหาความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงด้วยเพราะเป็นข้อจริงอันเดียวเกี่ยวพันกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบมาตรา 215 และมาตรา 225 ส่วนจำเลยที่ 3 โจทก์และโจทก์ร่วมมีนางผกามาศ อาจแย้ม สรวลภริยาของจำเลยที่ 3 เบิกความว่า จำเลยที่ 3 จะใช้รถยนต์ยี่ห้อเปอร์โยของ

กลางเป็นส่วนใหญ่ วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 22 นาฬิกา จำเลยที่ 3 กลับมาที่สถานีบริการน้ำมันที่พยานทำงานด้วยรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและสีรถ แม้นางผกามาศไม่ได้เบิกความถึงว่าในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 3 นำรถยนต์ยี่ห้อเปอร์โยของกลางออกไป แต่ในชั้นสอบสวนนางผกามาศให้การไว้ชัดเจนว่า จำเลยที่ 3 ขับรถยนต์คันนี้ออกไปเมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกา ของวันเกิดเหตุ และกลับมาเวลาประมาณ 21 นาฬิกาด้วยรถยนต์คันอื่น ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข ป.จ.3 (ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี) ซึ่งนางผกามาศยืนยันว่าถูกต้อง โจทก์และโจทก์ร่วมยังมีพินิจตำรวจโทชวน เบิกความว่าในวันเกิดเหตุพยานไปดูที่เกิดเหตุและตรวจสอบรถยนต์ยี่ห้อเปอร์โย พบใบส่งของของสถานีบริการน้ำมันคงทองปิโตรเลียมมีชื่อจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับสินค้า แม้โจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้อ้างส่งใบส่งของดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน แต่ก็ได้ความว่าพินิจตำรวจโทชวนได้ไปที่สถานีบริการน้ำมันดังกล่าวทันทีในคืนนั้น และพบนางผกามาศภริยาของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการยืนยันได้ว่าพินิจตำรวจโทชวนได้เบาะแสของจำเลยที่ 3 จากใบส่งของที่ตรวจพบในรถยนต์ยี่ห้อเปอร์โย จึงติดตามไปที่สถานีบริการน้ำมันที่จำเลยที่ 3 ทำงานอยู่ คำเบิกความของนางผกามาศและพินิจตำรวจโทชวนจึงสอดคล้องกัน การที่จำเลยที่ 3 กลับมาที่สถานีบริการน้ำมันภายหลังเกิดเหตุด้วยรถยนต์คันอื่น ก็ต้องเป็นเพราะรถยนต์ยี่ห้อเปอร์โยของกลางใช้การไม่ได้นั่นเอง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 นำรถยนต์ยี่ห้อเปอร์โยของกลางไปใช้ในวันเกิดเหตุ และยังได้ความว่า ภายหลังเกิดเหตุจำเลยที่ 3 เดินทางไปถึงประเทศสหภาพพม่า และถูกทางการประเทศสหภาพพม่าจับกุมส่งตัวกลับประเทศไทย ที่จำเลยที่ 3 อ้างว่า จำเลยที่ 3 ได้รับการชักชวนจากจำเลยที่ 4 ที่บอกว่าเพื่อนของจำเลยที่ 4 ชื่อนายเสถียรหรือดำ สุขรัตน์ ชวนให้ไปติดตามรถยนต์เช่าซื้อที่ขาดผ่อนชำระ โดยจะให้ค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาท จึงตกลงและติดตามไปถึงประเทศสหภาพพม่า ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 3 มีการงานต้องทำที่สถานีบริการน้ำมันเช่นนี้ นับเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า อีกทั้งจำเลยที่ 3 ไม่ได้ให้นายเสถียรมาเบิกความสนับสนุน ข้ออ้างของจำเลยที่ 3 จึง

รับฟังไม่ได้ เมื่อนำบันทึกคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 3 เอกสารหมายเลข 43 มา
รับฟังประกอบข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้นำรถยนต์ยี่ห้อเปอร์โยของกลางไปใช้
และพบรถยนต์คันนี้ในที่เกิดเหตุอันเป็นพยานหลักฐานสำคัญแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้
ว่าจำเลยที่ 3 กระทำความผิดฐานดังกล่าวตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7
พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น ส่วนฎีกา
ของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

กรณีเข้าข้อยกเว้นที่จะรับฟังได้ ก็จะต้องไปวินิจฉัยซึ่งน้ำหนักพยานบอกเล่าตาม มาตรา 227/1 วรรคหนึ่ง อีกทีหนึ่ง ซึ่งได้กำหนดให้ศาลกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย เว้นแต่มีเหตุผลอันหนักแน่นมีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยว่า บันทึกรับคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และ ส. ที่ขัดทอดถึงจำเลยที่ 2 กับบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 นั้น เป็นเพียงพยานบอกเล่า มีน้ำหนักให้รับฟังได้น้อย โดยศาลฎีกามีได้อ้างหลักกฎหมายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 วรรคสอง แต่ในส่วนของพยานหลักฐานประกอบอื่นนั้น ศาลฎีกากับวินิจฉัยโดยอ้างหลักมาตรา 226/3 วรรคสอง โดยมีได้อ้างหลักกฎหมายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227/1 วรรคหนึ่ง ด้วยความเคราพต่อคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้หมายเหตุมีความเห็นประกอบข้อพิพาทณอยู่ 2 ประการ ประการแรก ในส่วนของบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนที่ถือว่าเป็นพยานบอกเล่า นั้น ศาลฎีกามีได้อ้างหลักกฎหมายตามมาตรา 226/3 วรรคสอง ผู้หมายเหตุเข้าใจว่าศาลฎีกาวินิจฉัยตามหลักที่เกิดจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมที่ว่า คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อยหากมีพยานหลักฐานประกอบก็รับฟังลงโทษจำเลยได้ (6397/2541, 3102-13/2543, 4765/2543, 1324/2546) คำให้การชั้นสอบสวนเป็นเพียงพยานบอกเล่าโดยลำพังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังเพื่อลงโทษจำเลยได้ (3100/2543, 2410/2544, 1954/2546) ลำพังคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกันเพียงอย่างเดียว ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังลงโทษจำเลยได้ (1014/2540, 3417, 2541, 39/2542, 7759/2544) หลักตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมดังกล่าว มิได้ขัดแย้งกับหลักกฎหมายตามมาตรา 226/3 วรรคสอง เพียงแต่หลักกฎหมายตามมาตรา 226/3 วรรคสอง มีข้อจำกัดในการรับฟังพยานบอกเล่าต่างจากหลักตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมที่เปิดไว้กว้างๆ โดยเป็นดุลพินิจของศาลแล้วแต่พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องๆ ไปซึ่งหากด ป.วิ.อ. เกี่ยวกับ

กระบวนการสอบคำให้การผู้ต้องหา ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กแล้ว จะพบว่า กฎหมายได้กำหนดรูปแบบการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวน ปฏิบัติไว้โดยชัดแจ้ง โดยเฉพาะการสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งต้องมีการแจ้งสิทธิตามมาตรา 134/3, 134/4 การสอบถาม การแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ผู้ต้องหาได้กระทำผิดและการแจ้งข้อหาตามมาตรา 134 ที่สำคัญในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต เช่นคดีที่หมายเหตุนี้ ในวันที่แจ้งข้อหาพนักงานสอบสวนจะต้องจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มสอบปากคำได้ ส่วนคดีที่ผู้เสียหายหรือพยานหรือผู้ต้องหาเป็นเด็กก็ต้องมีการสอบปากคำในสถานที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนโดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการหรือบุคคลที่เด็กร้องขอเข้าร่วมทำการสอบสวนด้วยตามมาตรา 133 ทวิ, 134/2 ดังนั้น หากพนักงานสอบสวน ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการนี้โดยชอบแล้วหรือไม่ คู่ความใดโต้แย้งว่าการสอบสวนนั้นไม่ชอบอย่างไร นั้นย่อมหมายความว่าตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อมของบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนที่กระทำโดยชอบนี้ น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ตามมาตรา 226/3 วรรคสอง (1) คำให้การในชั้นสอบสวนซึ่งเป็นพยานบอกเล่าจึงเข้าข่ายยกเว้นที่สามารถรับฟังได้ แต่เหตุที่คดีนี้ศาลฎีกาใช้หลักตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิม โดยไม่ใช่หลักตามมาตรา 226/3 วรรคสอง ผู้หมายเหตุก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะในชั้นพิจารณาจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 นำสืบปฏิเสธว่าไม่ได้ให้การเช่นนั้นด้วยความสมัครใจ ส่วน ส. ถึงแก่ความตายก่อนฟ้องและจำเลยที่ 2 เองก็นำสืบปฏิเสธว่าเกิดจากการชี้แนะของเจ้าพนักงานตำรวจว่าจะกันเป็นพยาน อันเป็นการจูงใจ ให้คำมั่นสัญญา จึงเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ตามมาตรา 226 ประการที่สอง ในส่วนพยานหลักฐานประกอบอื่น ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยใช้หลักกฎหมายตามมาตรา 226/3 วรรคสอง ว่าพยานหลักฐานอื่นก็เป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยที่ 2 ได้ นั้น ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้หมายเหตุเห็นว่าการให้เหตุผลเช่นนั้นก็คงไม่

ผิดนัก แต่ในเมื่อเป็นการให้เหตุผลพยานหลักฐานประกอบอื่น ก็น่าจะปรับใช้เหตุตามหลักมาตรา 227/1 วรรคสอง มากกว่า เพราะเมื่อรับฟังพยานบอกเล่า (บันทึกคำให้การชั้นสอบสวน) ว่ามีน้ำหนักน้อยแล้ว ก็จะต้องไปวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประกอบอื่นว่าสามารถรับฟังได้เพราะมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น และมีคุณค่าเชิงพิสูจน์ที่สามารถสนับสนุนให้พยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น หรือไม่ สำหรับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางหลักว่า คำให้การในชั้นสอบสวนเป็นพยานบอกเล่า ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานตาม มาตรา 226/3 วรรคสองนั้น มีอยู่ 2 แนว คือ แนวแรกวินิจฉัยว่า คำให้การในชั้นสอบสวนเป็นพยานบอกเล่า ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานและไม่มีเหตุเข้าข้อยกเว้นให้รับฟังได้ตามมาตรา 226/3 วรรคสอง คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2552 คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ให้การว่าจำเลยใช้เหล็กปลายแหลมแทงผู้เสียหายเพราะจำเลยสืบทราบว่าผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการฆ่าญาติของจำเลย เป็นพยานหลักฐานและไม่มีเหตุเข้าข้อยกเว้นให้รับฟังได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 วรรคสอง (1) (2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4112/2552 พยานหลักฐานอื่นของโจทก์ซึ่งมี จ. ที่ทราบเหตุการณ์จากเด็กหญิง ป. และร้อยตำรวจเอก ท. พนักงานสอบสวนผู้สอบปากคำซึ่งต่างเบิกความยืนยันเหตุการณ์ที่ทราบจากเด็กหญิง ป. ประกอบคำให้การในชั้นสอบสวนของเด็กหญิง ป. ตามบันทึกคำให้การ ล้วนเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 วรรคหนึ่ง และไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะรับฟังแต่อย่างใด (ดูหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาของอาจารย์พรเพชร ทั้งสองฎีกาประกอบ) แนวที่สองวินิจฉัยว่า คำให้การในชั้นสอบสวนเป็นพยานบอกเล่า ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่มีเหตุยกเว้นให้รับฟังได้ตามกฎหมายคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3412/2552 แม้คำให้การชั้นสอบสวนของ ล. ที่โจทก์ไม่ได้ตัวมาเบิกความเพราะ ล. ออกจากบ้านอันเป็นภูมิลำเนาไปนานแล้ว และคำให้การชั้นสอบสวนของ ม. จะเป็น

เพียงพยานบอกเล่า แต่ก็ต้องด้วยข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ไม่ห้ามมิให้ศาลรับฟังข้อสำคัญที่ว่า ม. ไปให้การต่อพนักงานสอบสวนในวันเกิดเหตุ ยังไม่มีเวลาจะแต่งเติมเรื่องราว จึงเชื่อได้ว่า ม. ให้การต่อพนักงานสอบสวนไปตามความจริงที่เกิดขึ้นและรู้เห็น ประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นมอบตัวและชั้นสอบสวนตามบันทึกการมอบตัวผู้ต้องหาและบันทึกคำให้การจำเลย จึงมีน้ำหนักให้รับฟังว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้มีดแทงผู้ตายตามที่โจทก์ฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4091/2554 แม้บันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของ ภ. น. ม. ย. และ ว. จะเป็นพยานบอกเล่า แต่สภาพ ลักษณะ แหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อมของบันทึกคำให้การดังกล่าว น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ จึงเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 วรรคสอง เมื่อรับฟังประกอบกันแล้วมีน้ำหนัก ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้ตาย จากนั้นได้ร่วมกับพวกลากผู้ตายไปโยนลงแม่น้ำ ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4091/2554 นี้ พยานโจทก์เบิกความไม่ตรงกับที่ให้การในชั้นสอบสวน เพื่อช่วยเหลือจำเลยที่ 1 แต่ศาลเชื่อคำให้การในชั้นสอบสวนมากกว่าที่เบิกความต่อศาล เพราะพยานให้การหลังเกิดเหตุเล็กน้อยและมีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกันมากกว่า หรืออีกนัยหนึ่งเพราะมีเหตุผลอันหนักแน่น ตามข้อยกเว้นที่ระบุในมาตรา 227/1 วรรคหนึ่ง นั้นเอง ทั้งศาลฎีกายังรับฟังคำให้การในชั้นสอบสวนประกอบรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยาฯ ที่ระบุว่าผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะขาดอากาศหายใจภายในน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานประกอบอื่นผู้หมายเหตุจึงเห็นว่าเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางหลักกฎหมายเรื่องพยานบอกเล่าตามมาตรา 226/3 และมาตรา 227/1 ไว้ครบถ้วนชัดเจน เหตุที่แนวคำพิพากษาศาลฎีกาออกมานั้นทั้งสองแนวนั้น ผู้หมายเหตุเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการมองต่างมุมว่าบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนซึ่งถือเป็นพยานบอกเล่า นั้น เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 226/3 วรรคสอง (1) หรือไม่ โดยส่วนตัวแล้วผู้หมายเหตุเห็นว่า หากข้อเท็จจริงในสำนวนฟังได้ว่ากระบวนการสอบสวนปากคำไม่ว่าจะเป็นของผู้ต้องหา ผู้เสียหายหรือพยาน

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และในชั้นพิจารณาไม่มีข้อโต้แย้งให้ระวางสงสัยใดๆ ก็น่าจะ
ยกเว้นให้รับฟังตามมาตรา 226/3 วรรคสอง (1) ได้ ส่วนจะมีน้ำหนักแค่ไหน ก็ต้อง
ไปวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานตามมาตรา 227/1 อีกทีหนึ่ง ญัตติพงษ์ สมศักดิ์